



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
 4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	בתיק: 5/52/2018	1	לידסקי אהרן- תז 41775021 ת.ד. 5087 מעש מיקוד 4992500
נתבעת		2	פרי אורן- אחר 133/432 וילסון 4, תל אביב - יפו
		3	פרי אהוד 17/066/4
		4	פרי אלדד 25174761/
		נגד	באמצעות ב"כ עו"ד עדי פוקס
נתבעת		1	נציגות הבית המשותף מרם וילסון 3- תל אביב
		2	פרולוב יעל- תז 036198943
		נגד	באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור עיואן כנרת 5, בני ברק
תובעת	בתיק: 5/99/2018		נציגות הבית המשותף מרם וילסון 3- תל אביב
		נגד	באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור עיואן כנרת 5, בני ברק
נתבעים		1	פרי אורן- תז 133/4322
		2	פרי פרוכט אודא- תז 17/066/4
		3	פרי אלדד- תז 25174761/
		נגד	באמצעות ב"כ: עו"ד פוקס עדי דרך בגין מנחם 7, רמת גן טל': 036132399 פקס: 036132728



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

לידסקי אהרן תז 41775021 ת.ד. 5087 מעש מיקוד 4992500 נציגות הבית המשותף מרח וילסון ב- תל אביב באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור עיואן כנרת 5, בני ברק	1	בתיק: 5/52/2018 בתיק: 5/100/2018	תובעים תובעת
---	----------	--	----------------------------

נגד

לידסקי אהרן תז 41775021 / נתבע

באמצעות ב"כ: עו"ד פוקס עדי
דרך בגין מנחם 7, רמת גן
טל': 036132399 פקס: 036132728

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא תביעות הדדיות בין בעלי דירות בבית המשותף ברחוב וילסון 3 בתל אביב- הידוע כגוש 60/2 חלקה 012) להלן הבית המשותף' ובין בעלי דירות בבית המשותף לבין נציגות הבית המשותף- התביעות עוסקות בעיקרן בעבודות שבוצעו בבית המשותף בניגוד לדעתם של חלק מבעלי הדירות- ובדרישת השתתפות כספית בשל עבודות אלו-

מטעמי נוחות ייקראו התובעים בתיק 52/2018 (שהם הנתבעים בתיקים 99/2018 ו-100/2018) – התובעים. ואילו הנתבעות בתיק 52/2018 (ובכללם הנציגות התובעות בתיקים 99/2018, 100/2018) ייקראו הנתבעות.

1. התובעים הם בעלי דירות בבית המשותף, הכולל 12 דירות. לטענת התובעים, בתמצית, הנתבעת (להלן: הנתבעת או הנציגות) ביצעה עבודות נרחבות ומיותרות בבית המשותף, ביוזמת 3 מבעלי הדירות, אשר החליטו על ביצוע העבודות לכאורה בשמה. לטענתם, ההתקשרות לצורך ביצוע העבודות נעשתה למרות שהיתה קיימת חלופה של התקשרות עם חברה אחרת (יובלים) בעסקת פינוי בינוי, תוך שחברת יובלים התחייבה לקבל על עצמה לטפל בכל בעיות האיטום והרטיבות בבית המשותף במסגרת הליך ההתקשרות בעסקת פינוי בינוי (ואף תוך לקיחת סיכון שהעסקה לא תבשיל). לטענתם, לא התקבלה החלטה כדון להתקשר לביצוע העבודות עם חברת עזרה וביצרון. עוד טוענים התובעים שאין מקום להעקת מנועי המזגנים של התובע 1 כדרישת הנציגות, ואין מקום להריסת ארון אויר שבדירת התובעים 2-4. עוד לטענתם, רבות מהעבודות שבוצעו מטעם הנציגות הן עבודות המהוות שיפור של הבית המשותף, מבלי שהתקבלה לכך הסכמת כל בעלי הדירות. לטענת התובעים, על הנתבעת 2, פרלוב יעל, להרוס חריגת בניה שנבנתה מדירתה על הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

2. הסעדים המבוקשים על ידי התובעים, על פי כתב התביעה המתוקן שהגישו ביום 17.10.18, הם קבלת צו המצהיר שהעבודות שבוצעו ברכוש המשותף חסרי תוקף כלפיהם ושהם אינם חייבים כל תשלום לנציגות בגין עבודות אלו, צו המונע ביטול חדר ההסקה והחזרת המצב לקדמותו, צו המונע את הקטנת מספר החניות בבית המשותף וחסימתו, צו המונע פירוק והעתקה של מנועי המזגנים של התובעים, צו הריסה לענין השביל בגינה המוביל למסתור האשפה, צו המונע מעבר בשטח החניה הצמודה של התובע 1, צו המונע פירוק ארון אויר בדירת התובעים 2-4, צו הריסה לעמדת בלוני גז והשבת המצב לקדמותו, צו המונע שיפוץ מעלית במסגרת העבודות, צו להריסת חריגת בניה מדירת הנתבעת 2 (פרלוב), וצו המצהיר כי התקבלה החלטה בנוגע לקידום פרויקט הפינוי עם חברת יובלים.

3. לטענת הנתבעות, הבית המשותף הוקם בשנות ה-60 ולא בוצע בו שיפוץ מאז הקמתו. בבניין התגלו ליקויים חמורים שעיקרם סדקים במעטפת החיצונית ובגג שגרמו לחדירת מים ורטיבות לחלק מהדירות, וכן חזותו של הבית המשותף היתה מוזנחת ביותר, ועל כן נדרש שיפוץ. לטענתם בוצע הליך התקשרות עם קבלן תוך שיתוף בעלי הדירות, אשר כולם, חוץ מהתובעים, הסכימו לשיפוץ. התובעים היו מעורבים גם הם בתהליכי קבלת ההחלטות. לטענתם, כל העבודות שבוצעו היו בגדר שיפוץ, ונמצאות בגדרו של סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין). לטענתם, ההליכים עם חברת יובלים בנוגע לפינוי בינוי היו ראשוניים בלבד. לטענתם, העתקת המזגנים של התובע 1 נדרשה לצורך יצירת חזית אחידה לבניין והנתבע עצמו אישר בעבר העתקה כאמור. לטענתם, ארון האוויר בדירת התובעים 2-4 פוגע באיטום הבניין, ואינו נמצא בשימוש. לטענתם, התנגדות התובעים 2-4 לפירוקו מהווה גרימת נזק במזיד לשאר בעלי הדירות. באשר לטענה בדבר חריגת הבניה של הנתבעת 2, נטען כי מדובר בטענה נקמנית, וכי כלל לא הוכח שיש מקום לסעד מסוג זה. באשר לשינויים נוספים שנעשו ברכוש המשותף, טוענות הנתבעות כי מדובר בשינויים שרוב בעלי הדירות רשאים להסכים עליהם.

4. במסגרת התביעה שהגישה הנציגות כנגד התובע 1, בתיק 100/18 התבקש סעד לחייב את התובע לשלם את חלקו בהוצאות השיפוץ בסך של 44,385 ₪ (נכון ליום הגשת כתב התביעה המתוקן בתיק 100/18 ביום 24.4.18), לתת צו המורה לו להעתיק את מנועי המזגנים מהקירות החיצוניים אל גג הבניין. במסגרת התביעה שהוגשה כנגד התובעים 2-4 בתיק 99/18 התבקש סעד של חיובם בחלקם בהוצאות השיפוץ בסך של 44,385 ₪ נכון למועד הגשת כתב התביעה המתוקן ביום 28.3.18, ולתת צו המחייב אותם לפרק את ארון האוויר תוך ביצוע סגירה ואיטום של הקיר.

דין והכרעה

מה דינן של העבודות שבוצעו על ידי הנציגות?

5. באשר לצווים שביקשו התובעים בנוגע לעבודות שבוצעו מטעם הנציגות ברכוש המשותף, אקדים ואכתוב שמצאתי שההחלטות בעניין התקבלו כדין, כפי שאפרט להלן.

6. סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין), החל על העניין בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע כי סמכות האסיפה הכללית להחליט בין היתר על השימוש ברכוש המשותף. סמכות זו תחומה בהוראות חוק המקרקעין, הקובעות מחד כי אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 94.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 62 לחוק) ומאידך, קובעות כי במקרים מסויימים ניתן להחליט ברוב מיוחד ובתנאים הקבועים בחוק על הצמדה של חלקים מהרכוש המשותף למטרות מסויימות (כגון לצורך הרחבת דירה – ר' סעיף 71 לחוק), או שנדרש רוב מיוחד ותנאים מיוחדים לביצוע עבודות ברכוש המשותף (כגון לצורך בניית מעלית – ר' סעיף 159 לחוק). מכאן שבאשר לעניינים אחרים, רשאית האסיפה הכללית להחליט בדבר השימוש ברכוש המשותף ברוב רגיל.

7. החלטות כאמור כפופות לעקרונות הכללים החלים בדין. בפסיקה העוסקת בשיתוף במקרקעין, נקבע כי החלטת בעלי רוב החלקים במקרקעין משותפים יכולה להיות במסגרת ניהול רגיל ושימוש רגיל במקרקעין. אף במסגרת זו, בעלי רוב החלקים אינם יכולים לקפח את המיעוט (ר' ע"א 810/82 **זול בו בע"מ – יהודית זיידה**, לז' (4) 737). אמנם הסעיף הרלוונטי בנוגע לשיתוף במקרקעין אינו חל על בתים משותפים, אך בפסיקה נקבע כי אותם עקרונות חלים גם בבתי משותפים מכח הדין הכללי, כפי שנקבע לדוגמא בע"א (ת"א) 991/97 **נציגות הבית המשותף – לילי אבן** (13.1.98) [פורסם בנבו]:

"סמכותה של האסיפה הכללית לקבוע את השימוש ברכוש המשותף היא מוגבלת, ובעיקר על ידי עקרונות כלליים הקבועים בדין (ראו גם י. ויסמן, **דיני קניין**, חלק שני בעלות ושיתוף, ירושלים, תשנ"ז 1997, בעמ' 457). בדיני השיתוף הכלליים ישנה הגנה על השותף מפני קיפוח הרוב בענייני ניהול ושימוש ברכוש המשותף (סעיף 30(ב) **לחוק המקרקעין**); הוראה זו נמצאת בפרק ה' לחוק ולכן אינה חלה בבתי משותפים (ראו סעיף 56(א) לחוק). אך אין בדבר לפגוע בעקרונות הכלליים החלים בעניינינו מכוח הדין הכללי. האיסור על הגבלת השימוש הסביר והרגיל, בלא קביעת כל שימוש אחר ובלא הנמקה ממשית (כגון, שהדבר מהווה פגיעה ברכוש המשותף) מושתת על האיסור על שימוש לרעה בזכות החל בדיני המקרקעין בישראל מכוח סעיף 14 **לחוק המקרקעין**. איסור זה מעוגן אף בעקרון תום הלב החל בהפעלת זכויות במקרקעין (על פי סעיף 39 ו-61(ב) **לחוק החוזים** (חלק כללי), תשל"ג (1973), ומוצא חיזוק גם בסעיף 3 **לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו**, המגן על קניינו של האדם. בענין זה יש לציין, כי בלא אפשרות לשימוש סביר בקניינו של האדם, תושם לפלסטר זכותו בקנין."

8. חוק המקרקעין והתקנון המצוי אינם קובעים הוראות באשר לדרך קבלת ההחלטות באסיפה הכללית. עקב אופייה של אסיפה כללית של בעלי דירות, שאינה מהווה פורום מקצועי, ומעצם טיבעה לרוב אינה מחייבת ניהול של גורם מקצועי, יש מקום לגמישות לעניין התנהלותה, וככלל, למעט במקרים חריגים, אין צורך להחיל על התנהלותה כללים נוקשים שלא נקבעו בחוק. דבר זה נתמך בפסיקה הקובעת כי אף אם ניתן להטיל ספק בתוקף האסיפה שהתקיימה, הרי שניתן לראות בתשלום שבוצע על ידי מרבית בעלי הדירות משום אישור בדיעבד של החלטות שהתקבלו באסיפה (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו), להלן – **עניין סלע**). מסקנה זו נתמכת גם בהוראת סעיף 7(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק, הקובעת כי הודעה על אסיפה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו רואים כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום לאחר שהוצגה. מכאן שכאשר מדובר בבית משותף המנוהל על ידי נציגות מתנדבת, ואינו כולל כמות גדולה של דירות, יש מקום להתייחס בגמישות לכללי ניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

אסיפות בעלי הדירות, ולא לקבוע כללים שעלולים להכביד על ההתנהלות השוטפת ועל יכולתה של הנציגות המתנדבת לדאוג לתחזוקה השוטפת של הבית המשותף. לפיכך טענת התובעים שהיה מקום להצבעה פורמלית לצורך קבלת החלטה בדבר העבודות, נדחית, ודי בכך שהעניינים נשוא ההחלטות הנטענות הוסכמו על הרוב הדרוש של בעלי הדירות. מכאן שעל התובעים הנטל להוכיח כי בנסיבות העניין, לא היתה הסכמה של הרוב הדרוש לעניין ביצוע העבודות. התובעים לא הרימו את הנטל, כפי שיפורט להלן.

9. ראשית, אין מחלוקת שהתקיימו שלש אסיפות של בעלי הדירות בנוגע לביצוע העבודות. בעניין זה התובעים טוענים שהפרוטוקולים של אותן אסיפות אינם משקפים את האמת, וכי במסגרת אותן אסיפות לא התקבלו החלטות לעניין התקשרות עם חברת עזרה וביצורן ולא התקבלו החלטות לעניין הסמכת מי מבעלי הדירות לפעול בשם הנציגות או בשם בעלי הדירות בעניין זה. התובעים מסתמכים על הקלטות של האסיפות שבוצעה על ידי התובע 1 (ההקלטות בוצעו ללא ידיעת יתר הנוכחים). מקריאת תמלולי הקלטות האסיפות, עולה כי עוד באסיפה מיום 10.9.17 בעלי הדירות הסכימו עקרונית לפרויקט השיפוץ, ועסקו מרבית האסיפה בדיון באשר לתכולת השיפוץ. כמו כן, וכאמור בסעיפים 18-20 לתצהירו של מר לזר מטעם הנתבעים, בעלי הדירות נשאלו באותה אסיפה (שבה השתתף גם התובע 1) האם יש התנגדות לביצוע השיפוץ על ידי הקבלן נהוראי, ואף אחד מהם לא הביע התנגדות. מכאן שבעלי הדירות שהשתתפו באסיפה (כולל התובע 1 עצמו) היו מודעים לשלב המתקדם של קידום ההתקשרות לצורך ביצוע השיפוץ, וככל שמי מהם התנגד עקרונית לשיפוץ, היה מצופה ממנו שיבהיר את הדבר כבר במסגרת אותה ישיבה. באסיפה מיום 3.12.17, בה השתתף נציג עזרה וביצורן וענה על שאלות בעלי הדירות (לרבות שאלות רבות של התובע 1 עצמו), הובהר במפורש לבעלי הדירות שנחתם הסכם על ידי הנציגים, ושההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר חתימת הרוב הנדרש של בעלי הדירות, אשר במהלך האסיפה הובהר שהוא 70% (עמ' 5-6 לתמליל נספח ז לתצהיר התובע 1). מתמליל האסיפה לא עולה התנגדות של מי מהמשתתפים, לרבות התובע 1 עצמו, לאופן כניסת ההסכם לתוקף. בנסיבות אלה, אני רואה באי התנגדות המשתתפים משום הסכמה לביצוע העבודות, המותנית בחתימת הרוב הנדרש על ההסכם. מכיוון שבהמשך הרוב הנדרש אכן חתם על ההסכם, הרי שבפועל התקיים התנאי, וההסכם נכנס לתוקף.

10. שנית, כל בעלי הדירות (בעלי 10 דירות), למעט התובעים (בעלי 2 דירות), שילמו בפועל את חלקם בהוצאות השיפוץ (ר' סעיף 33 לתצהירו של מר לזר מטעם הנתבעים). כאמור **בעניין סלע** דלעיל, עצם ביצוע התשלום על ידי רוב בעלי הדירות, מהווה אישור של החלטות האסיפה הכללית בעניין. התובעים טענו כי הפסיקה האמורה חלה רק מקום בו נפל פגם בתהליך קבלת ההחלטות, אך לא במקום בו לא התקבלו החלטות כלל. איני מוצאת מקום להכריע בטענה העקרונית, משום שכאמור, לא נדרשת דרך מסוימת לקבלת החלטות, וצירוף הנסיבות, במסגרתן נושא העבודות נדון במספר אסיפות כלליות, בהן לא הובעה כל התנגדות עקרונית (ובודאי לא התנגדות של מרבית בעלי הדירות), ולאחר מכן נחתם הסכם על ידי הרוב הדרוש, מראה כי החלטה כאמור אכן התקבלה.

11. בהקשר זה אני דוחה את טענת התובעים על פיה לא היה מקום לביצוע העבודות עקב קיומה של חלופת הפינוי בינוי מאת חברת יובלים. ראשית, עולה מתמליל הישיבה מיום 3.12.17 שהתובע 1 עצמו הבהיר שבדק היתכנות בלבד של התקשרות עם חברת יובלים לביצוע פרויקט כאמור, ושאלו לכך קשר לשיפוץ (אף כי סתר עצמו באמירות בודדות במהלך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

הישיבה, ובכך עורר את זעמם של המשתתפים, ומהתמלול עולה כי חזר בו מהאמירות). התובע 1 חזר והדגיש שבכל הנוגע לפרויקט פינני בינוי, מדובר בשלב מאד ראשוני, של בדיקת התכנות (כך לדוגמא בעמ' 60 לתמליל שורה 8, עמ' 65 שורות 4-6, שורות 21-24, עמ' 66 שורות 8-14, עמ' 67 שורות 7-23, עמ' 89 שורה 21, עמ' 93 שורות 12-26). מכאן שנושא הפינני בינוי כלל לא הוצג באסיפות כחלופה לביצוע העבודות, אלא כנושא עתידי, שאינו מונע את ביצוע העבודות. שנית, האסמכתא היחידה שהתובעים הביאו לכך שחברת יובלים מוכנה להתחייב לטפל בבעיות איטום הגג והרטיבות בקירות החיצוניים (נספח ח לתצהיר התובע 1) מותנית בחתימת 80% מבעלי הזכויות על הסכם פינני בינוי, פרויקט שעל פי דברי התובע 1 עצמו כאמור לעיל, נמצא בשלב בדיקת התכנות בלבד, כך שכלל לא ידוע אם תנאי כאמור יכול להתממש ואם כן, מתי (דבר זה מתחזק גם לאור חקירתו הנגדית של מר לזר מטעם הנתבעים – לדוגמא עמ' 21 לפרוטוקול הדיון מיום 19.7.21 שורות 17-36). לאור האמור ממילא לא ניתן לתת גם את הסעד שמבקשים התובעים בעניין זה להצהיר כי התקבלה החלטה בנוגע לקידום פרויקט פינני בינוי עם חברת יובלים. יתר על כן, נושא פינני בינוי חוסה תחת חוק פינני בינוי (עידוד מיזמי פינני ובינוי), תשס"ו – 2006, וכלל אינו בסמכות ערכאה זו, כך שממילא יש למחוק סעד זה, ועל כן אני מורה על מחיקתו.

12. מהאמור עולה שתהליך קבלת ההחלטה בעניין ביצוע העבודות התקיים כדין.

13. באשר לצווים שהתבקשו בנוגע לעבודות אלו, כאמור, האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות בדבר השימוש ברכוש המשותף. התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה לכך שמתקיימות נסיבות שבהן האסיפה הכללית היתה מנועה מלקבל החלטות בעניינים אלו. טענותיהם בעניין זה מתמקדות בעיקרן בכך שלא היתה החלטה בעניין וכן בכך שמדובר בביצוע עבודות בשווי גבוה המהווה שדרוג.

14. באשר לטענה בדבר אי קבלת החלטה – הרי שכאמור לעיל, מסקנתי היא שרוב בעלי הדירות קיבלו החלטה בתהליך שהתקיים כדן לעניין ביצוע העבודות. באשר לשווי העבודות – הרי שעניין זה רלוונטי לשאלת האפשרות לחייב את התובעים להשתתף בעלויות, ואתייחס לכך בהמשך.

15. להלן אתייחס לצווים המסוימים שהתבקשו. הצו בנוגע לכלובי הגז נדחה שכן, הוא מבוסס על טענה בדבר היעדר קיומו של היתר לבניית כלובי גז. ערכאה זו אינה עוסקת בהיבטים תכנוניים, וככל שהתובעים סבורים שבוצעו עבודות בניגוד לדיני התכנון, הרי שבאפשרותם לפנות לרשויות הרלוונטיות. הסעד הנוגע להריסת השביל ולחדר האשפה אף הוא נדחה. התובע 1 לא הוכיח את טענתו שיש לעבור דווקא בחניה הצמודה שלו כדי להגיע לחדר האשפה, מה גם שכפי שעלה מחקירתו הנגדית של נציג הנתבעת (הנציגות), חדר האשפה נותר במיקומו המקורי, רק שהוגדל, והשביל שנבנה אינו עובר בפועל בחניה של מר לידסקי, התובע 1 (ר' עמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 19.7.20 שורות 35-49, עמ' 17 שורות 1-12). העובדה שקיימת אפשרות לעבור גם דרך החניה של התובע 1, דבר שאינו מחויב, אינה מספיקה כדי לקבוע שיש להרוס את השביל הנמצא מחוץ לחניה האמורה. כמו כן התובע לא הוכיח כי מתקיים בפועל מעבר דרך החניה הצמודה שלו, מי לטענתו עובר בחניה, וכן לא כלל כנתבעים את אותם גורמים שברצונו למנוע מהם מעבר בחניה, ולפיכך יש לדחות גם את הסעד האמור. זאת מבלי להתייחס לשאלה אם בכלל ניתן למנוע מבעלי דירות לעבור דרך חניה צמודה בבית משותף. באשר לסעד הנוגע לביטול חדר ההסקה, מחקירתו הנגדית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 94.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

של התובע 1 עלה כי לא מדובר בחדר שנמצא בשימוש, ושהתנגדותו הנוכחית נוגעת לעלויות שבפירוקו. כן עולה כי הנושא נדון במסגרת האסיפה מיום 10.9.17, והתובע 1 לא הביע התנגדות לעבודות הנוגעות לארובת האזבסט אלא הציע לאטום אותה (ר' עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 19.7.20 שורות 42-49, ועמ' 6 שורות 22-1). טענת התובע על פיה נדרשה החלטה נוספת בעניין לאחר הדיון שבוצע באסיפה, נדחתה לאור האמור לעיל באשר למסקנה כי רוב בעלי הדירות הסכימו לכך. לפיכך גם הסעד הנוגע לעניין זה נדחה. אני דוחה גם את הסעד הנוגע להקטנת מספר החניות. על פי טענת התובעים, הצבת גדר במסגרת העבודות חסמה חנייה נצבת קיימת הצמודה לחניה של התובע 1 (סעיף 37 לתצהיר התובע 1). הטענה נטענה בעלמא, והתמונה שצורפה לתצהיר אינה מראה דבר בענין זה. מכל מקום, עולה כי גם לטענת התובעים מדובר ברכוש משותף, והתובעים לא הוכיחו כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה לעניין השימוש ברכוש המשותף, אלא טענו בכלליות כי "גם כך קיימת מצוקת חניה בבניין" (סעיף 37 לתצהיר התובע 1). הבקשה לצו המונע שיפוץ המעלית במסגרת העבודות התייתרה לאור העובדה שהעבודות נשוא ההליך הסתיימו.

16. באשר לסכומים שנדרשו התובעים לשלם בגין העבודות, חל סעיף 58 (א) **לחוק המקרקעין** – **התשכ"ט – 0858** (להלן: חוק המקרקעין), הקובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

17. יש לקרוא סעיף זה יחד עם סעיף 12 לתקנון המצוי, החל על הבית המשותף, על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, בהיעדר הוראה בעניין בתקנון הבית המשותף, הקובע:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

18. לאור האמור יש לבחון האם ההוצאות שהוציאה הנציגות נועדו להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, או שמדובר בהוצאות שאינן לצורך החזקה תקינה, שאז נדרשת הסכמת התובעים לצורך חיובם בהוצאות אלו.

19. הפסיקה העוסקת בעניין זה מפרשת "החזקה תקינה" בהתייחס לתנאי המקום והזמן. על כן נקבע כי גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר, התואם את מועד השיפוץ, יחשבו כעבודות לצורך תחזוקה שוטפת, ויחייבו בעל דירה בהשתתפות גם אם לא הסכים להן.

20. ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', מח (5) 550, קבע כב' השופט חשין:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

21. בדומה, נקבע על ידי כב' השופטת ש' דותן בע"א (ת"א) 2329/03 **פלקון ואם & נציגות הבית המשותף** (1.4.2004)[פורסם בנבו]:

"עוד טוענים המערערים, שלא היה צורך להחליף את חיפוי הקיר הדהוי בחיפוי קרמיקה ובודאי שלא להגביה אותו מעבר למצב שהיה קיים עובר לשיפוץ. לעניין זה אומר, שאין כל חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה. מה גם שלא הוכח כי מחיר חיפוי הגרנוליט היה זול יותר ממחיר הקרמיקה."

22. ר' לעניין זה גם ע"א (ירושלים) 4329/03 **וינברגר & נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 10 ירושלים** (23.3.04)[פורסם בנבו], שם נקבע כי רק מקרה קיצוני, כגון התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד.

23. במקרה דנן, הוכח על ידי הנציגות שהעבודות שבוצעו הנן בגדר "החזקה תקינה" כפי שיפורט להלן. טענות הנתבעת (הנציגות) בדבר הצורך בביצוע עבודות איטום נתמכו בין היתר בתצהירו של מר לזר מטעמה (ר' סעיף 7 לתצהיר) אשר לא נסתרו, ואף חוזקו, לפחות לעניין הצורך באיטום הגג והקירות, בטענת הנתבעים שלא הכחישו את הצורך בביצוע עבודות כאמור, אולם טענו שניתן היה לבצען ללא עלות על ידי חברת יובלים. כמו כן, כעולה מתצהירו של מר כהן מטעם הנתבעת (הנציגות) שלא נסתר, שהוכן כתב כמויות לצורך ביצוע העבודות ונערך מכרז בין 6 קבלנים (ר' תצהיר מר כהן סעיפים 11-15, וכן נספחים 5-9 לתצהירו). כתב הכמויות נספח 7 לתצהיר מעלה כי מדובר ברשימת עבודות סבירה, שנועדה לשפר את המראה המזונוח של הבית, ובכלל זה לאטום את הנדרש, להחליף צנרת, ולסלק ארובת אוזבסט שאין מחלוקת שלא היתה בשימוש. התובעים (שבהקשר זה נתבעו לצורך תשלום סכומי ההשתתפות) טענו באופן כללי שמדובר בסכומים גבוהים ובשדרוג, אך לא נימקו את טענותיהם, ולא הפריכו את טענות הנציגות בדבר היות העבודות חלק מתחזוקה שוטפת של הבית המשותף, ובסכומים סבירים. כך לדוגמא יש לדחות את הנטען בסעיף 43 לתצהירו של התובע 1 כי לא היה מקום ל"ביצוע תריסי אלומיניום המהווים שיפור מובהק" או את הטענה כי בוצעו "עבודות איטום בשווי מופרז בן מאות אחוזים מהשוק החופשי" שעה שטענות אלו בדבר היות העבודות שיפור מובהק או לענין עלותן, לא גובו בראיות, ועצם השימוש בחומרים אחרים אינו מהווה שדרוג כעולה מהפסיקה שצוטטה לעיל. לאור האמור, התובעים לא הוכיחו שהעבודות שבוצעו נכנסות לגדר המקרים הקיצוניים שהוכרו בפסיקה כמחייבים הסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

24. בהקשר זה אוסיף כי התמקדותו של התובע 1 בחלופה שהיתה לטענתו באמצעות ביצוע פרויקט פינוי בינוי על ידי חברת יובלים, אשר הסכימה לטענתו לבצע עבודות איטום בבית המשותף, מעלה כי זה היה המניע העיקרי של התובע 1 בהתנגדותו לביצוע העבודות (אשר באה לידי ביטוי מפורש רק בדיעבד), מתוך שניסה להפעיל מנופי לחץ על בעלי הדירות האחרים, להסכים לפרויקט פינוי בינוי. מעדותו של התובע 2 בשם התובעים 2-4 עלה כי לא שילם שכ"ט לעוה"ד שייצג אותו בהליך (ר' עמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 19.7.21 שורות 2-4), ולטענת הנתבעות, מכיוון שעוה"ד שייצג אותו הוא זה שייצג את התובע 1, הרי שהתובע 2 "נגרר" להליך על ידי התובע 1. אציין כי גם מעדותו של התובע 2 עלה כי אינו בקיא במיוחד בנסיבות נשוא ההליך, דבר התומך בטענת הנתבעות (ר' לדוגמא עמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 19.7.20 שורות 14-16). עניינים אלו מחזקים את המסקנה כי התנגדותם של התובעים לעבודות השיפוץ אינה עניינית, ובאה על רקע רצונו של התובע 1 לקדם פרויקט פינוי בינוי בבית המשותף, שלא זכה לשיתוף פעולה באופן לו ציפה התובע 1.

25. לפיכך אני קובעת כי על התובע 1 לשלם לנציגות את חלקו בעלות השיפוץ בסך של 44,385 ש"ח (נכון ליום הגשת כתב התביעה המתוקן בתיק 100/18 ביום 24.4.18), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן על התובעים 2-4 לשלם את חלקם בעלות השיפוץ בסך של 44,385 ש"ח (נכון למועד הגשת כתב התביעה המתוקן בתיק 99/18 ביום 28.3.18), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום בפועל.

העתקת מנועי המזגנים של התובע 1

26. התובע 1 סירב להעתקת המזגנים שבבעלותו מחזית הבניין, ולפיכך דרשה הנתבעת סעד במסגרתו יינתן צו לתובע 1 להעתיק את המזגן שלו לגג הבניין (עניין זה נתמך בתצהירו של מר ידידיה כהן מטעם הנתבעת, סעיפים 21-22).

27. מנגד, טען התובע 1 כי מנועי המזגנים הם רכוש פרטי השייך לו, והעובדה שבמשך שנים רבות מנועי המזגנים של כלל הדירות הוצבו על קירות חיצוניים של הבית המשותף, מלמדת על הסכמה של בעלי הדירות ושל הנציגות לאופן הצבתם. כן טען שעל פי רישיון השיפוץ נקבע כי יש להעתיק רק את המזגנים שבחזית, בעוד מנועי המזגנים שלו נמצאים בעורף, וכי היו מנועי מזגנים שלא הועתקו. כן טען כי בכל מקרה לא ניתן לחייבו בעבודות פרטיות שנעשו עבור דירות אחרות (סעיף 38 לתצהיר התובע 1).

28. בעניין זה טענת הנציגות מתקבלת חלקית. כאמור לעיל, הפסיקה מפרשת "החזקה תקינה" בהתייחס לתנאי המקום והזמן. על כן נקבע כי גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר, התואם את מועד השיפוץ, יחשבו כעבודות לצורך תחזוקה שוטפת, ויחייבו בעל דירה בהשתתפות גם אם לא הסכים להן. לפיכך, הסכמת בעלי הדירות בעבר לכך שמזגנים יותקנו על גבי קירות הבית המשותף, אינה כובלת את בעלי הדירות מלהחליט בתקופה מאוחרת יותר, במסגרת שיפוץ, כי מיקום המזגנים אינו תואם עוד את השימוש הסביר ברכוש המשותף, לאור השינויים הנערכים במסגרת השיפוץ, ולהחליט על מיקום סביר אחר. במקרה דנן התובע 1 לא טען כי לא נתנה לו חלופה סבירה להעברת המזגן, ועולה כי התנגדותו להעתקת מקומו של המזגן היא עקרונית. באשר לעלויות ההעתקה, הרי שלאור העובדה שמיקומם הקודם של המזגנים היה ברשות, הרי שלא ניתן להטיל על בעל דירה שהתקין מזגן על גבי קיר הבית המשותף בעבר לשאת לבד בעלויות העתקתו, לאור סעיף 12 לתקנון המצוי (ר' לעיל). יחד עם זאת, מדובר בעבודה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

המהווה חלק בלתי נפרד מעבודות השיפוץ, בהן צריכים לשאת כל בעלי הדירות, ועל כן אין מניעה לגבות מבעלי הדירות תשלום לצורך ביצוע עבודות אלו.

29. מכאן שהנציגות רשאית להעתיק את המזגן של התובע 1 למיקום סביר אחר, ועל התובע 1 לשתף פעולה כדי לאפשר זאת, אולם לא ניתן לחייב את התובע 1 לעשות זאת על חשבוננו. ככל שהנציגות תטען כי התנהלותו של התובע 1 גרמה לה נזקים ובכלל זאת הוצאות נוספות, הרי שאין מניעה שתגיש תביעה נזיקית בעניין לערכאה מתאימה.

פירוק ארון אוויר של התובעים 2-4

30. התובעים 2-4 סירבו לפרק את ארון האוויר שבבעלותם, דבר שהביא לטענת הנתבעת לשלילת אחריות בגין נזקי רטיבות מצד הקבלן. לפיכך דרשה הנתבעת סעד במסגרתו יינתן צו לתובעים 2-4 לפרק ולאטום את ארון האוויר (עניין זה נתמך בתצהירו של מר ידידיה כהן מטעם הנתבעת, סעיפים 21-22).

31. בתצהירו של התובע 2 נטען כי ארון האוויר היה בבניין מאז בנייתו "כפי שהיה מקובל לבנות בזמנו" (סעיף 12 לתצהיר), וכפי שהיה ליתר הדירות אחרות, וכי הארון מהווה רכוש פרטי. לטענתו אין בסיס לפירוקו וסגירתו כי הוא מהווה רכוש פרטי, ושהדבר אינו שונה מפירוק חלון וסגירתו.

32. אני מוצאת שיש לדחות גם את טענת התובעים 2-4 בעניין ארון האוויר. התובעים 2-4 לא הסבירו מדוע נדרש להם "ארון אוויר", ומה מטרתו, ומאידך עלה כי המשך קיומו גורם נזק לכלל בעלי הדירות בהיעדר אפשרות לקבל אחריות על האיטום שבוצע.

33. התנגדות לפירוק ארון כאמור, דבר הנדרש לשם שמירה על הרכוש הפרטי של כל בעלי הדירות, מנוקי רטיבות, ונדרש גם לצורך הגנה על הרכוש המשותף, רק לאור טענת הבעלות, ללא כל היגיון או הסבר מלבד עצם זכות הבעלות, עולה כדי חוסר תום לב ושימוש לרעה בזכות הקניינית (ר' רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פ"ד נה (1) 199 ; ע"א 8661/10 יוסף נעמה & תמר טורקיה [פורסם בבנו] (19.02.12) ; רע"א 7075./6 נאוה כרמל ואח' & ראול ינקוביצי ואח' [פורסם בבנו] (01.01.08)–

34. לאור האמור לעיל לעניין פירוק מנועי המזגנים של התובע 1, גם לעניין זה, זכות בעלי הדירות לקבל החלטה לעניין פירוק ארונות האוויר, בהתאם לתנאי המקום והזמן, ולאור ביטול הצורך בארונות כאמור. לפיכך, לאור ההנמקה שנתנה לעיל, גם כאן הסעד מתקבל באופן חלקי, כך שהנציגות רשאית לפרק את ארון האוויר על חשבונה, והתובעים 2-4 לשתף פעולה כדי לאפשר זאת, אולם לא ניתן לחייבם לעשות זאת על חשבונם. ככל שהנציגות תטען כי התנהלותו של התובעים 2-4 גרמה לה נזקים ובכלל זאת הוצאות נוספות, הרי שאין מניעה שתגיש תביעה נזיקית בעניין לערכאה מתאימה.

חריגות בניה נטענות בדירת הנתבעת 2

35. בעניין זה טענת התובעים לחלוטין אינה ברורה. במסגרת הראיות שהציגו התובעים, קיימת התייחסות לטענה זו בסעיף 44 לתצהיר לידסקי והתייחסות דומה בסעיף 18 לתצהיר פרי מטעם התובעים, אולם מדובר באמירה כללית, שלא מובן ממנה מהי החריגה שבוצעה לטענת התובעים. לתצהיר מר לידסקי צורף מכתב ממהנדס (נספח טו) שגם בו לא הובהר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

מהי חריגת הבניה הנטענת, מלבד אמירה כללית בדבר תליית אלמנט כלשהו בתוך פיר האיוורור.

36. בהחלטה מיום 9.2.20 הותר לתובעים להגיש חוות דעת בעניין לאור הזכות שנתנה להם להגשת תצהירי תגובה. ביום 26.2.20 הוגש מטעם התובעים מסמך מיום 18.2.20 בן עמוד אחד שכותרתו "חוות דעת" החתום על ידי המהנדס שועאי. במסמך האמור אין כל תיאור של התוספת הנטענת, והמסמך ברובו מתבסס על טענה של התובע 1 על כך שהתוספת האמורה בוצעה בפיר האיוורור הצמוד לדירת הנתבעת 2 ללא קבלת היתר בניה כחוק ואשר להערכתו (של מר לידסקי) בהיותה ללא קיום אחריות של מהנדס, עלולה להיות סכנה. נותן חוות הדעת לא פירט באיזו תוספת מדובר ומדוע נדרש היתר בניה לתוספת כאמור, והאם להערכתו (של נותן חוות הדעת) מדובר בסכנה. למעשה, "חוות הדעת" כלל אינה כוללת כל אמירה מקצועית מטעם המומחה לגבי עצם קיומה של תוספת נטענת. אציין כי המסמך האמור מעורר תהיות באשר לבדיקות שנעשו על ידי נותן חוות הדעת, ומכל מקום אינו כולל את עמדתו המקצועית בנוגע לאותה תוספת שלא ידוע מהי.

37. במצב דברים זה, לא ניתן להסתמך על האמור בחוות הדעת כבסיס לסעד המבוקש, וכן כאמור לא קיימות ראיות מתאימות מטעם התובעים המבססים תשתית עובדתית מספקת לסעד זה. בנסיבות אלו, הסעד נדחה.

סיום

38. לאור האמור, אני דוחה את טענות התובעים בתיק 52/18, והנתבעים בתיקים 99/18 ו-100/18, ומקבלת את עיקר טענות התובעת, הנציגות, בתיקים 99/18 ו-100/18. לפיכך על התובע 1 (לידסקי) לשלם לנציגות את הסך של 44,385 ₪ (נכון ליום הגשת כתב התביעה המתוקן בתיק 100/18 ביום 24.4.18), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן על הנתבעים 2-4 לשלם את הסך של 44,385 ₪ (נכון למועד הגשת כתב התביעה המתוקן בתיק 99/18 ביום 28.3.18), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום בפועל.

39. כמו כן אני קובעת כי הנציגות רשאית לפרק את ארון האוויר השייך לדירת התובעים 2-4 ולהעתיק למקום סביר אחר את מנועי המזגנים של דירת התובע 1.

40. בנוסף, הסעד הנוגע לנתבעת 2 (פרלוב) נדחה.

41. לאור האמור, התובע 1 ישא בהוצאות הנציגות בגין ההליך בסך של 5,000 ₪, ובהוצאות הנתבעת 2 (פרלוב) בסך של 1,000 ₪, התובעים 2-4 (יחד ולחוד) ישאו אף הם בהוצאות הנציגות בסך של 5,000 ₪ ובהוצאות הנתבעת 2 (פרלוב) בסך של 1,000 ₪.

ניתן היום, 15 יולי 2021, ו' אב תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל-אביב-יפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.41.1/07 4.88.1/07 4.0//.1/07
4.154.1/08

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין